

PROCESSO Nº 0801025-63.2023.8.18.0056 | CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA
A FAZENDA PÚBLICA | EXEQUENTE: GILMAR JOSÉ DE SOUSA | EXECUTADO:
INSS

NOTA DA ASSESSORIA — excluir antes da assinatura. O modelo de sentença de auxílio por incapacidade temporária **não se aplica** a este processo: o mérito foi julgado pela sentença de ID 87939725 (procedência — aposentadoria por incapacidade permanente, DIB 30/05/2023), já certificada como transitada em julgado, e o feito está em cumprimento de sentença. A conclusão "para Sentença" (ID 98295248) é prematura: a obrigação de pagar ainda não foi requisitada, não há nos autos intimação do INSS para impugnar (art. 535 do CPC) nem certidão de decurso do prazo, e a certidão de trânsito (ID 94302275) está sem data ("dia/mês/ano"). Ato próprio agora: esta decisão. A sentença de extinção (arts. 924, II, e 925 do CPC) só depois do pagamento das requisições — minuta separada. Valores de referência apurados pela assessoria; conferir antes de assinar.

DECISÃO

Trata-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, fundado na sentença de ID 87939725, que condenou o INSS a conceder à parte exequente aposentadoria por incapacidade permanente, com DIB em 30/05/2023, e a pagar as parcelas vencidas, com honorários de 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença. A parte exequente requereu a implantação do benefício e o pagamento de R\$ 64.196,55, incluídos os honorários, mediante requisição de pequeno valor (IDs 94371920 e 94371928). Determinou-se a intimação do INSS para impugnar a execução (ID 94582647). O INSS comunicou a implantação do benefício e requereu a intimação da parte exequente para declarar se recebe aposentadoria ou pensão de regime próprio (IDs 94975888, 94975889 e 94975890). Vieram os autos conclusos.

1. Da obrigação de fazer. O INSS implantou o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, NB 730.151.720-4, com DIB em 30/05/2023, DIP em 01/01/2026 e renda mensal de um salário mínimo (IDs 94975889 e 94975890), em conformidade com o título. Declaro cumprida a obrigação de fazer e julgo prejudicado o pedido de implantação sob pena de multa diária formulado no item 1 do ID 94371920.

2. Da regularização dos autos. A certidão de trânsito em julgado (ID 94302275) não indica a data do trânsito, dado indispensável à expedição das requisições de pagamento; e não consta dos autos a intimação do INSS determinada no despacho de ID 94582647 nem a certificação do decurso do prazo do art. 535 do CPC. A petição do INSS de ID 94975888 limita-se a comunicar a implantação do benefício e ressalva expressamente manifestações posteriores no prazo legal; não constitui, portanto, impugnação à execução. Determino à Secretaria que:

a) retifique a certidão de trânsito em julgado (ID 94302275), consignando a data efetiva do trânsito, apurada a partir da ciência da sentença pelas partes (IDs 89188188 e 89189189) e do decurso dos respectivos prazos recursais;

b) certifique se e quando o INSS foi intimado do despacho de ID 94582647 e, em caso negativo, intime-o, na pessoa de seu representante judicial, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução (art. 535 do CPC), já considerada a planilha retificada a que se refere o item 3;

c) retifique o assunto da autuação para "Aposentadoria por Incapacidade Permanente", benefício concedido pela sentença.

3. Do valor executado. A planilha da parte exequente (ID 94371928) estende os atrasados até 16/01/2026, incluindo a competência de janeiro de 2026 (R\$ 836,65) e o 13º proporcional de 2026 (R\$ 69,72), no total atualizado de R\$ 936,92. O INSS, porém, fixou a DIP em 01/01/2026, de modo que as prestações a partir dessa data são pagas na via administrativa; sua inclusão na requisição importaria pagamento em duplicidade. A planilha contém, ainda, erros materiais na identificação do benefício ("Aposentadoria por Idade da Pessoa com Deficiência"), e a petição de cumprimento indica número de processo, espécie de benefício e NB diversos dos destes autos. Intime-se a parte exequente para, em 15 (quinze) dias, apresentar petição e planilha retificadas, com termo final dos atrasados em 31/12/2025 e honorários de 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença (Súmula n. 111 do STJ), observados os parâmetros de correção fixados no título (item B do dispositivo da sentença).

NOTA: valor de referência apurado pela assessoria, só com a exclusão da sobreposição — principal R\$ 57.508,71 + honorários R\$ 5.750,87 = R\$ 63.259,58 (data-base 04/2026). Há desvios menores a conferir pela contadoria, se o Juízo entender necessário: 13º/2023 de R\$ 777,10 (pela regra da fração de 15 dias, R\$ 770,00) e inclusão da SELIC do próprio mês de cada competência. Alternativa: remeter os autos à contadoria em vez de intimar a parte exequente.

4. Da declaração sobre regime próprio. Defiro o requerimento do INSS (ID 94975888): no mesmo prazo, a parte exequente apresentará declaração de que recebe ou não aposentadoria ou pensão de regime próprio de previdência, para os fins do art. 24 da Emenda Constitucional nº 103/2019, conforme o modelo anexo à petição. «Sendo o exequente não alfabetizado, a declaração será firmada a rogo, com duas testemunhas, ou por procurador com poderes específicos.»

5. Do prosseguimento. Apresentada a planilha retificada, e certificado o decurso do prazo do art. 535 do CPC sem impugnação — ou resolvida a impugnação —, expeçam-se as requisições de pequeno valor em favor da parte exequente e da advogada, quanto aos honorários

sucumbenciais, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, observado o limite do art. 17, § 1º, c/c art. 3º, caput, da Lei nº 10.259/2001 (art. 535, § 3º, do CPC), com a indicação da data do trânsito em julgado, da natureza alimentar do crédito e do número de meses dos rendimentos recebidos acumuladamente. Eventual destaque de honorários contratuais dependerá da juntada do contrato antes da expedição. Comprovado o pagamento, intime-se a parte exequente e, após, voltem conclusos para sentença de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se.

Itaueira-PI, data da assinatura eletrônica.

MÁRIO SOARES DE ALENCAR

Juiz de Direito